

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3784/2535

นายเต็มหรือบุญเต็ม กองเมิน

โจทก์

นายเรื้ม กองเมิน

จำเลย

นายเรื้ม กองเมิน จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคแรก, มาตรา 249

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ทุนทรัพย์เพียง 200,000 บาท ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ชนะคดี จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนเช่นนี้ คดีจึงต้องห้ามมิให้จำเลยฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 ที่แก้ไขใหม่ ฎีกาของจำเลยในข้อ 2.2 ข. เป็นปัญหาที่มีได้ยกขึ้นวินิจฉัยในชั้นอุทธรณ์และฎีกาในข้อ 2.3 เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาจึงไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสองข้อนี้เสีย คงรับฎีกาของจำเลยเฉพาะข้อ 2.2 ก. ซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมายเท่านั้น

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยข้อ 2.1 เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าโจทก์มิใช่ผู้เสียหาย ฎีกาข้อ 2.2 ข. เกี่ยวเนื่องกับข้อ 2.2 ก. และฎีกาข้อ 2.3 เป็นปัญหาเกี่ยวกับสิทธิสภาพบุคคล หรือสิทธิในครอบครัวโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยทุกข้อด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 128)

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณายืน ให้จำเลยไปจดทะเบียนโอนที่ดินตามโฉนดเลขที่ 123,225 ตำบลในเมือง อำเภอโยสธรจังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันอำเภอเมืองโยสธร จังหวัดโยสธร) และที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 53,54 ตำบลเชียงคำ(ตาดทอง) อำเภอเมืองโยสธร จังหวัดโยสธรอันเป็นทรัพย์

มรดกให้แก่โจทก์ หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 124)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 128)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้เป็นคดีมีทุนทรัพย์พิพาทไม่เกิน 200,000 บาท ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก ที่แก้ไขใหม่ จำเลยฎีกาในข้อ 2.1 ว่าพยานหลักฐานจำเลยฟังได้ว่าโจทก์มิใช่บุตรนายลีโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว จำเลยฎีกาข้อ 2.2 ข.ว่า จะต้องหักเงินค่าใช้จ่ายในการทำศพ นายลีและเงินที่โจทก์รับไปก่อนฟ้องคืนแก่จำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1329 ด้วย ปัญหาข้อนี้มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวในศาลอุทธรณ์ภาค 1 จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ที่แก้ไขใหม่ทั้งยังเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ส่วนที่จำเลยฎีกาข้อ 2.3 ว่าจำเลยไม่ต้องโอนที่ดินพิพาทคืนโจทก์ เพราะพยานหลักฐานที่จำเลยนำเสนอแสดงชัดว่าจำเลยเป็นบุตรนายลีนั่น เป็นปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับสิทธิแห่งสภาพบุคคลหรือสิทธิในครอบครัวที่จะไม่ต้องห้ามฎีกา จึงเป็นฎีกาต้องห้าม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรกที่แก้ไขใหม่ ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสามข้อนี้ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิจารณาแล้ว คดีนี้เป็นคดีมีทุนทรัพย์พิพาทไม่เกิน 200,000 บาท ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก ที่แก้ไขใหม่ จำเลยฎีกาในข้อ 2.1 ว่า พยานหลักฐานจำเลยฟังได้ว่าโจทก์มิใช่บุตรนายลีโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว จำเลยฎีกาข้อ 2.2 ข.ว่า จะต้องหักเงินค่าใช้จ่ายในการทำศพ นายลีและเงินที่โจทก์รับไปก่อนฟ้องคืนแก่จำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1329 ด้วย ปัญหาข้อนี้มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวในศาลอุทธรณ์ภาค 1 จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ที่แก้ไขใหม่ทั้งยังเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ส่วนที่จำเลยฎีกาข้อ 2.3 ว่า จำเลยไม่ต้องโอนที่ดินพิพาทคืนโจทก์ เพราะพยานหลักฐานที่จำเลยนำเสนอแสดงชัดว่าจำเลยเป็นบุตรนายลีนั้น เป็นปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับสิทธิแห่งสภาพบุคคลหรือสิทธิในครอบครัวที่จะไม่ต้องห้ามฎีกา จึงเป็นฎีกาต้องห้าม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรกที่แก้ไขใหม่ ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสามข้อนี้ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

(อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ